

QUÉ HACER, PASO A PASO

Cuando inmigración detiene a una persona en EE. UU.

GRATIS

SIN REGISTRO

EN · ES · RU

● ZERO-DATA

Qué hay adentro

PARTE I · LAS PRIMERAS HORAS: ENCONTRAR, LA LLAMADA, EL CONTACTO

01 Cómo encontrarlo

02 La primera llamada

03 Cómo comunicarse con la persona

PARTE II · EL ABOGADO — LO PRINCIPAL

04 Abogado

05 Verificar al abogado

06 Organizaciones de ayuda por estado

07 Paquete de documentos para el abogado

PARTE III · CAMINOS DE SALIDA

08 Habeas corpus · corte federal

PARTE IV · EL CAMINO LARGO

09 El camino

10 Un plan por si hay una detención

11 Glosario de términos

concreto lo determina un abogado.

01

CÓMO ENCONTRARLO

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/donde-esta/>

La búsqueda la hace el sistema oficial. Aquí explicamos cómo usarlo y qué significa el resultado.

QUÉ NECESITA

- El número A — la letra A y nueve dígitos
- O bien: nombre y apellido, país de nacimiento, fecha de nacimiento

EL NOMBRE DEBE COINCIDIR LETRA POR LETRA

Muchos encuentran a la persona al tercer o cuarto intento: otro orden de los nombres, el segundo apellido, otra forma de escribirlo.

La herramienta de abajo arma variantes de escritura. Todo queda en este navegador.

→ ABRIR EL LOCALIZADOR OFICIAL

<https://locator.ice.gov>

QUE NO APAREZCA NO QUIERE DECIR QUE NO ESTÉ

Los registros se cargan con retraso: el propio sistema advierte que la persona puede aparecer hasta 72 horas después del arresto.

Que no aparezca en el sistema en las primeras horas es común.

QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO

- **In Custody** — encontrado: se ve el centro, y las visitas y llamadas se vuelven concretas
- **Not in Custody** — liberado o deportado en los últimos 60 días
- Vacío — no encontrado: la actualización tarda de 20 minutos a 8 horas, más un procesamiento inicial en la oficina de ICE de alrededor de un día

CUANDO EL SISTEMA NO LO MOSTRARÁ

- En las primeras horas con la agencia fronteriza la persona no se ve; a quienes CBP retiene más de 48 horas sí los muestra este mismo localizador
- Los menores de edad no aparecen en este localizador
- Durante un traslado los datos pueden desaparecer por varios días

TRASLADAN PERSONAS ENTRE ESTADOS

No avisan a la familia. Pueden llevarlo a miles de kilómetros sin aviso y el centro cambiará solo en el sistema.

Vuelva a revisar, aunque ayer lo haya encontrado.

SI LA BÚSQUEDA NO DA NADA

OFICINA DE ICE: A DÓNDE ACUDIR Y DÓNDE REPORTARSE

Si a la persona le ordenaron reportarse (grillete, ISAP) o necesita saber qué oficina cubre la zona, busque la oficina más cercana por ciudad o estado.

→ **TODOS LOS CENTROS DE DETENCIÓN DE ICE — DIRECCIONES POR ESTADO**

<https://detnav.com/es/detention/>

NOTAS

02

LA PRIMERA LLAMADA

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/primera-llamada/>

LA LLAMADA SE GRABA

Las llamadas desde el centro se graban y se escuchan. La excepción son las líneas registradas de abogados.

ANTES DE LA LLAMADA

QUITE EL BLOQUEO DE NÚMEROS DESCONOCIDOS

Él llama y el teléfono rechaza la llamada en silencio — la falla más dolorosa de todas. La llamada llegará de un número desconocido.

iPhone: Configuración → Teléfono → apagar «Silenciar desconocidos».

Android: aplicación Teléfono → configuración → números bloqueados.

Revise también el filtro de spam de su operador.

QUÉ PREGUNTAR — SE PUEDE LEER EN VOZ ALTA

- Dígame el número A completo, dígito por dígito
- Cómo se llama exactamente el centro y en qué ciudad está
- ¿Firmó algo? ¿Qué exactamente?
- ¿Necesita medicamentos?
- Cómo se pone dinero para las llamadas

LO QUE NO DEBE TOCARSE EN ESTA LÍNEA

Deportaciones y órdenes anteriores. Arrestos y antecedentes. Detalles del caso y planes de defensa.

La grabación puede ser usada. Eso se habla con un abogado.

LA TARJETA QUE SE APRENDE DE MEMORIA Y SE LLEVA EN PAPEL

APRENDER Y COPIAR EN PAPEL

9233#

Marcar 9233# es gratis desde adentro del centro — conecta con la línea de ayuda sin fines de lucro. Funciona cuando la cuenta está en cero.

Después, en orden: el número de una persona de confianza · el número de un abogado u organización · 1-888-351-4024 (DRIL, la línea oficial de ICE).

El teléfono es lo primero que quitan. Un papel en la cartera o el bolsillo es lo único que queda con la persona.

- Copie los números en papel a mano — el teléfono no entra adentro
- Agregue el número de la persona de confianza y del abogado cuando esté elegido
- Guarde una copia en la cartera y otra en casa; dé copias a los suyos
- Si aún no hay abogado — el 9233# conecta con la línea sin fines de lucro, donde se puede preguntar dónde buscar ayuda gratuita

ANTES DE LLAMAR

Tenga papel y lápiz al lado. Habrá poco tiempo y quizá no pueda repetir la pregunta.

→ LLAMADAS, DINERO, CARTAS

<https://detnav.com/es/mantener-contacto/>

NOTAS

03

CÓMO COMUNICARSE CON LA PERSONA

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/mantener-contacto/>

La regla clave: él puede llamarla a usted. Usted no puede llamarlo a él. Abajo, paso a paso — llamadas, mensajes, video, dinero y cartas.

POR DÓNDE EMPEZAR

- 1 Averigüe qué operador telefónico usa su centro.
- 2 En su propio teléfono, desactive el bloqueo de números desconocidos — si no, él no podrá comunicarse.
- 3 Abra una cuenta y ponga un poco de dinero.

1 • LLAMADAS

Él llama desde los teléfonos de la unidad de vivienda. Usted no puede llamarlo — solo él puede llamarla. Si la cuenta está en cero, no hay llamadas.

Cómo activar las llamadas

- 1 Averigüe el operador del centro — casi siempre es **GettingOut** (la empresa ViaPath); algunos usan **Securus** o **ICSolutions**.
- 2 Abra el sitio del operador en el navegador (o su aplicación) y cree una cuenta.
- 3 Vincule la cuenta por el **A-Number** y el centro.
- 4 Elija cómo: recargar su cuenta personal — él llama a cualquiera; o vincularla a su número (AdvancePay) — él la llama solo a usted, y normalmente cuesta menos.
- 5 Ponga poco — el mínimo suele ser **\$10**. Si lo trasladan a otro centro, el dinero no se mueve con él.

→ SITIO DE GETTINGOUT — CUENTA PARA LLAMADAS Y MENSAJES (LA APLICACIÓN ESTÁ AHÍ MISMO)

<https://www.gettingout.com>

→ SITIO DE SECURUS — SI EL CENTRO USA SECURUS

<https://securustech.net>

→ SITIO DE ICSOLUTIONS — SI EL CENTRO USA ICSOLUTIONS

<https://www.icsolutions.com>

9233# — GRATIS Y SIN MONITOREO

Marcar 9233# desde un teléfono del centro llega a la línea gratuita de Freedom for Immigrants. Las llamadas normales se graban; ICE no monitorea esta.

Los voluntarios hablan muchos idiomas, ayudan y pueden avisar a su familia dónde está la persona. Horario: lun–vie, 8 a.m.–8 p.m. hora del Pacífico.

Una llamada normal se graba y tiene tiempo limitado (unos 15–20 minutos). El precio ronda 7 centavos por minuto a nivel nacional, y las internacionales cuestan más; varía según el centro. Decir el A-Number por teléfono es seguro; los detalles del caso no. El programa de llamadas gratuitas que tenían algunos centros lo eliminó ICE en 2026 — cuente con que la comunicación se paga.

→ LA PRIMERA LLAMADA: CÓMO DESBLOQUEAR NÚMEROS

<https://detnav.com/es/primera-llamada/>

2 · MENSAJES (TEXTO)

No son mensajes de texto normales a un teléfono. Son mensajes dentro del sistema del operador — él los lee en una tableta.

Cómo enviar

- 1 El mismo operador y la misma cuenta que para las llamadas.
- 2 Abra la sección «Messages» en el sitio del operador.
- 3 Pague «estampillas» (créditos) — en el sitio, por teléfono o en la aplicación, mínimo suele ser \$10 .
- 4 Con ese mismo dinero puede enviar una foto y un videomensaje de 30 segundos.

No todos los centros tienen tabletas. La entrega se demora y todo se revisa.

3 · VIDEO LLAMADAS

Algunos centros tienen videollamadas — con cita previa, por el sitio del operador o un quiosco en el vestíbulo. De pago, y la cuenta hace falta con anticipación.

Esto no es una visita en persona — tiene sus propias reglas y horarios.

→ LA VISITA

<https://detnav.com/es/la-visita/>

4 · DINERO PARA LO DIARIO (ADENTRO)

Esta es una cuenta aparte — no la de las llamadas. De ella la persona compra comida, higiene y a veces tiempo de teléfono adentro. A menudo es otro proveedor.

Cómo depositar

- 1 Busque las instrucciones de dinero en la página de este centro en ICE (la sección commissary / trust account) — los datos cambian por centro.
- 2 Los métodos, los que haya — depende del lugar: en línea con tarjeta con el proveedor (Access Corrections , TouchPay , ViaPath/ConnectNetwork , Western Union); por teléfono con el proveedor; por correo con un money order a la dirección del centro; en persona en un quiosco del vestíbulo.
- 3 Todos piden el nombre completo y el A-Number (a menudo también la fecha de nacimiento).
- 4 Deposite solo con el proveedor indicado para este centro. Tras un traslado el dinero se queda atascado y es difícil recuperarlo.

SI NO HAY QUIÉN AYUDE

El Freedom for Immigrants Commissary Fund pone dinero en la cuenta de quienes no tienen a nadie.

El dinero para lo diario no se puede retirar en efectivo — solo se gasta adentro.

5 · CARTAS Y POSTALES

- Una postal común por correo llega más seguro que cualquier servicio
- El A-Number va en el sobre y en cada envío, siempre
- Libros — solo nuevos y directamente de una tienda o editorial, no de un particular
- La pasta suave pasa más rápido: la dura se revisa más y muchas veces no entra
- Cada centro tiene sus reglas — confirme por teléfono antes de enviar

El contacto cálido y regular es lo que más protege a la persona adentro.

NOTAS

ABOGADO

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/abogado/>

Tres caminos, todos legítimos. Mostramos todos — cuál sirve lo deciden usted y quienes conocen el caso.

NO EXISTE EL ABOGADO DE OFICIO

En el proceso de inmigración el gobierno no proporciona abogado. La ayuda gratuita existe, pero con listas de espera, y no toman a todos.

La salida ahora se logra más a menudo por la corte federal — la petición de habeas corpus. Solo un abogado puede prepararla y presentarla, así que el abogado no es una de las opciones sino la figura central del caso.

CAMINO 1 · GRATIS

- La lista de ayuda gratuita de EOIR — el servicio que administra las cortes de inmigración
- El programa de orientación legal dentro del propio centro
- Organizaciones locales sin fines de lucro — llame a varias a la vez, en todas hay filas
- Pregunte si toman casos de detenidos y si trabajan con este centro

→ LISTA PRO BONO DE EOIR

<https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers>

→ CATÁLOGO DE AYUDA GRATUITA Y DE BAJO COSTO

<https://www.immigrationlawhelp.org>

El consulado del país de la persona debe ser notificado de la detención de su ciudadano; la ayuda puede ser importante, pero pedirán prueba de parentesco.

CAMINO 2 · REPRESENTANTE ACREDITADO

NO ES ABOGADO, PERO REPRESENTA LEGALMENTE

Los representantes acreditados del Departamento de Justicia pueden llevar casos en la corte de inmigración. Muchas veces gratis o de bajo costo. El camino más subestimado.

Se verifican en el registro oficial — el enlace está en la página de verificación.

CAMINO 3 · DE PAGO

- Antes de pagar — la verificación en los tres registros, tres minutos
- El contrato escrito es obligatorio: qué incluye, qué no, cómo se calcula el precio
- Pregunte por el anticipo y la unidad mínima de facturación — las conversaciones con la familia también se cobran

→ VERIFICAR AL ABOGADO

<https://detnav.com/es/verificar-a-quien-paga/>

SI LA PERSONA DETENIDA TIENE HIJOS

Una directiva de ICE (11064.4, julio de 2025) obliga a tener en cuenta los derechos parentales: participación en la corte de familia, contacto con los hijos, organizar el cuidado antes de cualquier traslado o expulsión.

Es más débil que la anterior, pero sigue vigente — pida al abogado que la invoque si la persona tiene hijos menores.

SE PUEDE BUSCAR POR IDIOMA

LA PRÁCTICA ES FEDERAL

Un abogado con licencia de cualquier estado puede llevar un caso de inmigración en cualquier estado — la entrada al caso se hace con el formulario **E0IR-28**.

Por eso se puede buscar por idioma y no por la cercanía de la oficina. El directorio de AILA tiene filtro por idioma.

→ BUSCADOR DE AILA · FILTRO POR IDIOMA

<https://www.ailalawyer.com>

→ ABA FREE LEGAL ANSWERS

https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/

NOTAS

05

VERIFICAR AL ABOGADO

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/verificar-a-quien-paga/>

Tres registros oficiales. La verificación toma tres minutos y no cuesta nada.

1 • COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Licencia vigente y sin sanciones. Cada estado tiene su propio registro — busque «state bar» y el nombre del estado.

2 • REPRESENTANTES ACREDITADOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

No son abogados, pero pueden representar en la corte de inmigración. Muchas veces gratis o de bajo costo: es ayuda legítima.

3 • LISTA DISCIPLINARIA DE EOIR

Quiénes tienen prohibido ejercer ante las cortes de inmigración. EOIR es el servicio del gobierno que administra todas las cortes de inmigración del país; sus listas son oficiales.

→ LISTA DISCIPLINARIA DE EOIR

<https://www.justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners>

→ REGISTRO DE REPRESENTANTES ACREDITADOS

<https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports>

NOTARIO

NOTARIO PÚBLICO ≠ ABOGADO

En América Latina un notario público es un profesional del derecho. En Estados Unidos es alguien que certifica firmas. No puede representar a nadie en la corte de inmigración.

Esa diferencia entre países es la base del fraude más común.

SEÑALES DE ALARMA

- Promesa de salida en una fecha concreta
- Garantía del resultado del caso
- Pago por adelantado en efectivo sin contrato escrito
- Negarse a dar el número de licencia
- Un contrato en un idioma que usted no entiende
- Una «renta de grillete» mensual encima de un porcentaje de la fianza — la compañía Libre by Nexus recibió una sentencia de \$811 millones por ese esquema (2024)

«SALE HOY CON UNA PETICIÓN YA LISTA»

Una petición de habeas exige que la persona ya esté bajo custodia, señalando el centro concreto. No existe una petición preparada de antemano para una salida inmediata.

NOTAS

ORGANIZACIONES DE AYUDA POR ESTADO

Organizaciones sin fines de lucro verificadas — ayuda legal y apoyo a familias. Los enlaces son clicables.

California • CHIRLA

Coalition for Humane Immigrant Rights — servicios legales y apoyo a familias en toda California.

<https://www.chirla.org/>

Texas • RAICES

Organización sin fines de lucro que ofrece ayuda legal migratoria gratuita y de bajo costo en todo Texas.

<https://raicetexas.org/>

Luisiana • LAAID

Louisiana Advocates for Immigrants in Detention — voluntarios que ayudan cerca de los centros de detención de Luisiana: transporte, visitas, apoyo después de la liberación.

<https://laaid.org/>

Nueva York • NYIFUP

New York Immigrant Family Unity Project — representación con fondos públicos para neoyorquinos detenidos que no pueden pagar un abogado, explicado por el Vera Institute.

<https://www.vera.org/ending-mass-incarceration/reducing-incarceration/detention-of-immigrants/new-york-immigrant-family-unity-project>

Florida • Americans for Immigrant Justice

Immigrant Families Defense Fund — representación legal gratuita en los centros de detención de Florida.

<https://aijustice.org/defense-fund/>

07

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA EL ABOGADO

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/paquete-para-el-abogado/>

Usted fotografía los documentos — y recibe un PDF ordenado con portada e índice. Todo ocurre en este navegador: los archivos no van a ningún servidor.

PARA QUÉ SIRVE

Un abogado que recibe cuarenta fotos sin rotular pasa horas ordenándolas — y esas horas las paga la familia. El mismo paquete con portada e índice toma minutos.

La portada se arma sola: qué hay dentro por secciones, qué falta todavía, la fecha y el número del paquete.

NO ESPERE A TENERLO TODO

Al abogado le sirve más la mitad de los documentos hoy que todo dentro de un mes. El paquete tiene número: el siguiente simplemente complementa este.

CÓMO FUNCIONA

- Cada foto se comprime en el navegador — treinta páginas ocupan unos 10 MB y pasan por cualquier correo
- Las fotos se guardan solo en este navegador, en este dispositivo. Nosotros no las vemos ni las recibimos
- Las páginas se agrupan por secciones del expediente, y cada una se puede rotular: qué es y de qué año
- El PDF se nombra por el número A y la fecha, sin el nombre de la persona
- Un paquete grande se corta en partes automáticamente: el correo no acepta archivos de más de 25 MB
- Después de enviarlo, las fotos se pueden borrar del navegador con un botón

LO QUE NO HACEMOS

No enviamos los archivos nosotros y no los guardamos: el botón «Compartir» abre el menú de su propio teléfono, y el paquete viaja por su correo o mensajería. Qué necesita un caso concreto lo determina el abogado.

NOTAS

HABEAS CORPUS · CORTE FEDERAL

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/habeas-corpus/>

El camino por el que más se logra la salida ahora. Explicamos cómo funciona. La petición la prepara y la presenta un abogado — esto es un mapa, no instrucciones para presentarla por su cuenta.

QUÉ ES

El habeas corpus es una petición a una corte federal de distrito: un juez examina si el gobierno mantiene detenida a la persona legalmente.

Es otro sistema, no la corte de inmigración. El juez federal no responde a la agencia: puede exigir explicaciones al gobierno, ordenar una audiencia de salida — u ordenar la salida.

POR QUÉ SE HABLA DE ESTO AHORA

Desde 2025 la fianza y el parole se conceden muy rara vez, y el centro de gravedad se movió a las cortes federales: en febrero de 2026 se presentaban en el país unas 2,000 peticiones de habeas por semana — un año antes eran unas 20. Jueces federales de todas las posturas fijan audiencias y ordenan salidas cuando la petición está bien preparada.

Los abogados de AILA, la asociación de abogados de inmigración, lo dicen claro: para un número creciente de detenidos, el habeas en la corte federal es en la práctica el único camino a la libertad.

Estado a julio de 2026. Es el panorama general, no una predicción para un caso concreto.

DOS SISTEMAS: DÓNDE SE DECIDE LA FIANZA Y DÓNDE EL HABEAS

Bond · fianza

CORTE DE INMIGRACIÓN (EOIR)

- La decide un juez de inmigración — EOIR es parte del Departamento de Justicia, un sistema de agencia
- Tras el memo de ICE de 2025 y las decisiones de la BIA, a categorías amplias no les corresponde audiencia de fianza (mandatory detention)
- Incluso una fianza aprobada no resuelve el caso de expulsión — el proceso en la corte continúa

Habeas corpus

CORTE FEDERAL DE DISTRITO

- La decide un juez federal independiente (**28 U.S.C. § 2241**) — no responde ni a ICE ni a EOIR
- Se revisa si la detención en sí es legal — incluso donde la agencia negó la fianza
- Junto con la petición, el abogado puede pedir que se prohíba el traslado y se pause la expulsión (TRO / stay)

Los caminos no se excluyen entre sí. Cuál aplica a un caso concreto, y en qué orden, lo determina el abogado.

EL HABEAS ES SOBRE LA DETENCIÓN — NO UN ESCUDO CONTRA LA DEPORTACIÓN

Presentar la petición no detiene por sí sola una expulsión. La suspensión (stay) o la orden de emergencia (TRO) es una decisión aparte de la corte — el abogado la solicita.

Si alguien le dice que presentar el habeas protege «automáticamente» contra la deportación, pregúntele al abogado qué está pidiendo exactamente a la corte en ese caso.

CÓMO FUNCIONA

- La petición se presenta en la corte federal de distrito del lugar de detención — por eso importa tanto dónde está el centro
- Un traslado a otro estado cambia la corte y las reglas aplicables — una razón más para no esperar
- Junto con la petición, el abogado puede pedir una orden judicial urgente contra el traslado o la deportación (TRO)
- El juez puede fijar una audiencia, ordenar la salida — o negar: el resultado depende del caso concreto
- La petición la prepara y la presenta un abogado con experiencia federal

SU PARTE — LA PREPARACIÓN

- El expediente de lazos con EE. UU.: dirección, años de residencia, familia, trabajo, comunidad — las tareas están en el cuestionario
- La cronología: cuándo y dónde detuvieron a la persona, cuándo la trasladaron, qué papeles le dieron

- El número A y el nombre exacto del centro
- Documentos médicos, si hay enfermedades

→ **SU LISTA DE TAREAS**

<https://detnav.com/es/su-lista/>

→ **ARMAR EL PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA EL ABOGADO**

<https://detnav.com/es/paquete-para-el-abogado/>

PREGUNTAS PARA EL ABOGADO

- Si el habeas encaja en este caso, y por qué
- En qué circuito federal está el centro y qué cambia eso
- Qué hace falta de la familia y para cuándo
- Qué cambia si trasladan a la persona a otro estado

LO QUE NO HACEMOS

No preparamos ni presentamos peticiones y no damos asesoría legal. Solo un abogado puede determinar si este camino aplica a un caso concreto.

Si alguien que no es un abogado con licencia verificada promete «presentar el habeas» y una salida rápida por dinero — verifíquelo en los registros.

NOTAS

EL CAMINO

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/el-camino/>

Doce pasos después de encontrar a la persona. No es su plan — es un mapa del proceso: mostramos todos los pasos que existen. Siete están abiertos, el resto en preparación.

1 Encontrado · dónde está

El centro, el estado, el circuito. Desde aquí todo se vuelve concreto.

2 Mantener el contacto

La cuenta de llamadas, cartas y postales, libros. Por qué no se puede llamar hacia adentro.

3 La visita

Horarios, cómo apuntarse, documentos, qué no se puede llevar.

4 Abogado

Gratis, representante acreditado, de pago. Se puede buscar por idioma.

5 Cómo se cuenta el dinero del abogado

Tarifas, fases, el anticipo, qué debe estar en el contrato.

6 Documentos

Una fila de tareas, de una en una. Fotos del teléfono — un PDF limpio para el abogado.

7 Los caminos de salida

Qué mecanismos existen y qué funciona ahora. La primera pregunta al abogado.

8 Habeas corpus · corte federal

El camino por el que más se logra la salida ahora. Lo prepara y lo presenta un abogado.

9 Salió · qué sigue

Presentaciones, control electrónico, cambio de dirección. El caso continúa.

10 La primera audiencia en la corte

La audiencia inicial y en qué se diferencia de la audiencia de fondo.

11 No faltar

Recordatorios 14, 3 y 1 día antes. Formulario EOIR-33 al mudarse.

12 El proceso a largo plazo

El caso dura meses y años. Qué seguir acumulando todo ese tiempo.

VÍAS PARALELAS

- **Hijos** — La escuela, el consentimiento médico, qué decirle al niño. En preparación.
- **El dinero de la familia** — La renta, el salario perdido, la conversación con el empleador. En preparación.
- **Lo trasladaron** — Un traslado reinicia al abogado y el dinero de la cuenta. Qué rehacer. En preparación.
- **Salud** — Medicamentos, enfermedades crónicas, acceso a la información médica. En preparación.

Los pasos sin terminar están marcados honestamente «en preparación». Ver la escala del camino completo es útil en sí: el caso no termina con la salida.

NOTAS

UN PLAN POR SI HAY UNA DETENCIÓN

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/plan-familiar/>

Complételo a mano en papel y guárdelo en casa, para que su familia sepa qué hacer en la primera hora. No se ingresa nada en línea.

POR QUÉ EN PAPEL Y NO EN UNA APLICACIÓN

En la primera hora tras una detención, en casa hay pánico y las cosas simples se olvidan: el número de quién, dónde están los papeles, quién recoge a los niños. Una hoja llenada con tiempo responde esas preguntas de inmediato.

A propósito no hacemos un formulario en línea: ningún servidor, incluido el nuestro, debe ver estos datos. Es una nota para la familia, no un cuestionario.

Imprima esta página, complétela a mano y déjela donde su familia la encuentre. Actualícela cada pocos meses.

A QUIÉN LLAMAR PRIMERO

Persona de confianza — quién y teléfono _____

Segunda persona, si la primera no responde _____

Abogado u organización — nombre y teléfono _____

LOS NIÑOS

Quién recoge a los niños de la escuela o guardería _____

Teléfono de esa persona _____

Dónde están los documentos de los niños _____

LA CASA Y LO COTIDIANO

Dónde están los papeles importantes (pasaportes, contratos) _____

Quién paga la renta mientras no estoy _____

Quién cuida a la mascota _____

SALUD

Los medicamentos que tomo y dónde están _____

Condiciones que deben conocerse _____

QUÉ SABER DE MEMORIA

El teléfono de la persona de confianza — memorícelo, no solo lo anote _____

El código para llamar gratis a la línea de quejas del DHS
OIG desde la detención: 9233# _____

ARME UNA LISTA PERSONAL DE TAREAS — CON ANTICIPACIÓN

Una encuesta de dos minutos arma una lista de tareas según las circunstancias de la familia — tanto para una detención como para prepararse. Las respuestas se quedan en el navegador. Imprima la lista terminada y guárdela junto con este plan.

→ HACER LA ENCUESTA Y RECIBIR LA LISTA DE TAREAS

<https://detnav.com/es/su-lista/>

ENTREGUE EL PLAN A UNA PERSONA DE CONFIANZA — HOY

Entregue con tiempo el plan lleno y el paquete de documentos ya armado a alguien de su confianza. Así empieza a actuar en el momento en que lo detienen, en vez de perder un día en averiguar qué pasó.

Acuerden una señal simple: cada noche usted le envía una palabra de que todo está bien. Si faltan dos noches seguidas, empieza con los pasos de abajo.

Qué hace la persona de confianza si usted se queda en silencio

- 1 Lo busca en el localizador de ICE — por nombre y país de nacimiento, o por el número A del plan.

- 2 Llama al abogado o a la organización cuyos teléfonos están anotados arriba en el plan.
- 3 No firma nada por usted ni le paga a nadie sin verificar antes.
- 4 Le entrega al abogado el paquete de documentos que usted le dio con anticipación.

DINERO Y PROPIEDAD: SOLO FUNCIONA SI SE HACE ANTES

Mientras una persona está detenida, la renta, el préstamo del carro y la cuenta del banco no se detienen. Sus seres queridos solo podrán actuar legalmente por ella con documentos firmados de antemano — después ya no se pueden hacer.

PODER FINANCIERO (DURABLE POWER OF ATTORNEY)

Un poder financiero duradero, firmado ante notario a nombre de una persona de confianza, le permite a esa persona terminar legalmente el contrato de renta, recoger las pertenencias, tratar con el banco y vender el carro. Sin ese documento, el arrendador y el banco ni siquiera están obligados a atenderla.

Se firma ante notario con anticipación. Qué facultades incluir es una pregunta para un abogado: el texto depende del estado.

LA CUENTA DEL BANCO

La verificación de inicio de sesión atada solo a SMS deja de funcionar cuando el teléfono está confiscado o la línea se corta. En la configuración del banco normalmente se puede agregar la verificación por correo electrónico — conservar el acceso al correo es más sencillo.

Muchos bancos aceptan un poder solo en su propio formulario y solo en persona. Ir a la sucursal junto con la persona de confianza, por adelantado, quita esa barrera.

LA VIVIENDA RENTADA Y LAS PERTENENCIAS

Un apartamento que se queda sin pagar se convierte en deuda: multas por romper el contrato, cobradores, y las pertenencias van a un almacén de depósito (storage) o a la calle. Una persona con poder puede terminar el contrato según las reglas y recoger las cosas.

EL CARRO FINANCIADO O EN ARRENDAMIENTO (LEASE)

Un carro con pagos vencidos el prestamista lo recupera (repossession) y lo vende en subasta. El saldo de la deuda queda a nombre del dueño, y la parte condonada puede contarse como ingreso gravable (formulario 1099-C).

Los caminos legales que existen: un poder con la facultad de vender el vehículo, o el traspaso oficial del préstamo o del lease a otra persona. Las condiciones están en el contrato y con el prestamista.

LAS CUENTAS DE RETIRO: 401(K) E IRA

Los ahorros en un 401(k) o IRA siguen siendo propiedad de la persona sin importar su estatus migratorio o una deportación — no se pierden.

Al retirarlos antes de los 59½ años normalmente aplica una multa del IRS del 10% más impuestos; por eso muchas veces las cuentas se dejan crecer hasta la edad de retiro. Desde el extranjero, el estatus fiscal se certifica con el formulario W-8BEN. Qué hacer con una cuenta concreta es una pregunta para un asesor de impuestos.

→ FORMULARIO W-8BEN — PÁGINA OFICIAL DEL IRS

<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben>

Tres tareas para esta semana

- 1 Cambiar la verificación de inicio de sesión del banco de SMS a correo electrónico, o agregar el correo como método de respaldo.
- 2 Firmar ante notario un poder financiero y registrarlo en el banco en persona.
- 3 Guardar copias del SSN/ITIN, de los contratos de renta y préstamo y de los papeles del carro en un almacenamiento cifrado, y darle acceso a la persona de confianza.

ESTO ES UN MAPA, NO CONSEJO LEGAL

Qué incluir en el poder, cómo terminar un contrato y qué hacer con una cuenta de retiro dependen del estado y del contrato. Esas decisiones se toman con un abogado y un asesor de impuestos, no con una nota de internet.

QUÉ LLEVAR CONSIGO

El plan lleno se queda en casa. Consigo, solo la tarjeta de derechos, pequeña. Tome una foto de la tarjeta y guárdela en el teléfono.

TARJETA DE DERECHOS · LLEVAR CONSIGO

No quiero hablar, responder preguntas ni firmar documentos sin un abogado. No doy consentimiento para entrar a mi casa sin una orden judicial firmada por un juez.

I do not want to talk, answer questions, or sign documents without a lawyer. I do not consent to entry into my home without a judicial warrant signed by a judge.

Я не хочу говорить, отвечать на вопросы и подписывать документы без адвоката. Я не даю согласия войти в дом без судебного ордера, подписанного судьёй.

NO LLEVE CONSIGO EL PLAN CON NOMBRES Y TELÉFONOS

Si lo encuentran durante una detención, contiene los nombres y direcciones de sus seres queridos. El plan se queda en casa; en el bolsillo, solo la tarjeta de derechos.

«QUÉ HACER, PASO A PASO» — UN PDF PARA IMPRIMIR Y COMPARTIR

Las secciones clave del sitio en un solo archivo: la primera noche, este plan, la tarjeta de derechos, llamadas y dinero, el camino, el habeas, el glosario — con todos los enlaces. Envíe el archivo a sus seres queridos e imprima una copia para la casa.

→ **DESCARGAR «QUÉ HACER, PASO A PASO» (PDF, ~25 PÁGINAS)**

</playbook/detnav-playbook-es.pdf>

→ **QUÉ SIGNIFICAN LOS PAPELES Y QUÉ NO FIRMAR**

<https://detnav.com/es/que-significan-los-papeles/>

→ **SI YA DETUVIERON A ALGUIEN — POR DÓNDE EMPEZAR**

<https://detnav.com/es/su-lista/>

NOTAS

11

GLOSARIO DE TÉRMINOS

→ ESTA PÁGINA EN EL SITIO — CON HERRAMIENTAS Y BÚSQUEDA:

<https://detnav.com/es/glosario/>

Palabras que aparecen en los papeles, las llamadas y las conversaciones con el abogado. Solo definiciones — qué significa el término, no qué hacer con él.

ESTO ES UN DICCIONARIO, NO ASESORÍA LEGAL

Las definiciones de abajo son generales y no toman en cuenta un caso concreto. Algunas reglas cambian según el estado y el circuito de apelación, y el texto de la ley es más preciso que este resumen breve. Cómo se aplica un término a un caso en particular lo determina un abogado.

QUIÉN ES QUIÉN

ICE

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement). Agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que localiza, detiene y expulsa a personas sin estatus legal dentro del país.

ERO

Enforcement and Removal Operations — la parte de ICE que hace los arrestos, mantiene a las personas bajo custodia y organiza las expulsiones.

CBP

Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection). Opera en la frontera, los puertos y los aeropuertos; es una agencia distinta de ICE.

USCIS

Servicio de Ciudadanía e Inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Services). Procesa solicitudes de estatus — green card, ciudadanía, permiso de trabajo. No realiza detenciones.

DHS

Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). La agencia principal de la que dependen ICE, CBP y USCIS.

EOIR

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office for Immigration Review). Parte del Departamento de Justicia, separada del DHS. Atiende los casos de expulsión.

Juez de inmigración (Immigration Judge, IJ)

Un juez de la corte de inmigración de EOIR, nombrado por el Departamento de Justicia — no es lo mismo que un juez federal.

BIA

Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals). Atiende las apelaciones de las decisiones de un juez de inmigración.

Oficial del caso (Deportation officer, Officer of Record)

El oficial de ICE ERO asignado al caso de una persona detenida en particular.

Field office

Oficina regional de ICE ERO que cubre un área determinada. Vea la página para buscar la oficina.

DETENCIÓN Y ESTATUS

Número A, expediente (A-file)

Un número de nueve dígitos asignado a una persona en el sistema de inmigración, y el expediente de documentos que se guarda bajo ese número. La llave para buscar en los registros de ICE y EOIR.

Detainer (retención de ICE)

Una solicitud de ICE a una cárcel local o a la policía para retener a una persona por un tiempo adicional — normalmente hasta 48 horas — después de cuando debería quedar en libertad, para que ICE pueda tomar custodia.

Mandatory detention

Custodia sin audiencia aparte sobre la posibilidad de fianza, cuando aplica al caso — por ejemplo, bajo ciertas causas penales (**INA § 236(c)**).

Bond (fianza)

Un pago en dinero con el que se asegura la salida de una persona de la custodia de ICE mientras el caso está pendiente.

Bond hearing (audiencia de fianza)

Una audiencia aparte ante un juez de inmigración sobre el monto de la fianza, o sobre si se fija alguna.

ATD

Alternatives to Detention — formas de supervisión fuera de un centro de detención: un grillete electrónico, una aplicación de reportes o citas programadas.

ISAP

Intensive Supervision Appearance Program — un programa privado de ATD que opera bajo contrato con ICE la empresa BI Incorporated.

Check-in (reportarse)

La obligación de presentarse periódicamente en una oficina de ICE, o de reportarse por teléfono o aplicación, como parte de ATD o después de la liberación.

Credible fear interview

Una entrevista con un oficial de USCIS para una persona detenida en la frontera o al reingresar al país, sobre si tiene un temor creíble de persecución en su país.

Reasonable fear interview

Una entrevista parecida para una persona con una orden de expulsión previa o ciertas condenas. El nivel que hay que cumplir es más alto que el de credible fear.

EL PROCESO JUDICIAL

Removal proceedings (proceso de expulsión)

El proceso judicial en EOIR que decide si una persona debe salir de Estados Unidos.

NTA, Notice to Appear (formulario I-862)

El documento con el que empieza el proceso de expulsión: enumera las alegaciones sobre la persona y los cargos.

Master calendar hearing

Una audiencia corta y administrativa: el juez revisa el estado del caso, fija la próxima fecha y anota si la persona tiene abogado.

Individual hearing (merits hearing)

La audiencia principal sobre el fondo del caso, donde se presentan las pruebas y se toma una decisión.

Continuance

Posponer una audiencia para una fecha posterior.

In absentia order

Una orden de expulsión dictada cuando la persona no se presentó a una audiencia programada.

Venue

La corte de EOIR donde se atiende un caso en particular. Puede cambiar cuando trasladan a la persona entre centros de detención.

Docket number (número de caso)

El número bajo el cual el caso está registrado en la corte.

CAMINOS DE PROTECCIÓN Y RESULTADOS

Asylum (asilo)

Una forma de protección para una persona que no puede regresar a su país por persecución debido a raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.

Withholding of removal

Una protección más limitada que el asilo: impide la expulsión a un país específico, pero no lleva a una green card.

CAT protection

Protección bajo la Convención contra la Tortura (Convention Against Torture) — contra la expulsión a un país donde la persona enfrentaría tortura por parte del gobierno o con su consentimiento.

Cancellation of removal

Cancela una orden de expulsión cuando se cumplen ciertas condiciones. Las reglas son distintas para residentes permanentes legales (LPR) y para el resto.

Voluntary departure (salida voluntaria)

Permiso para salir de EE. UU. por cuenta propia y a su costo en lugar de una expulsión forzada. Puede tener un efecto distinto que una orden de expulsión sobre una futura entrada.

Prosecutorial discretion

Una decisión de ICE o de un fiscal de EOIR de no continuar un caso, o de cerrarlo, según las prioridades de la agencia.

Adjustment of status

Cambiar el estatus a residencia permanente (green card) sin salir de Estados Unidos.

Order of removal

La decisión final de la corte de que una persona debe ser expulsada.

Stay of removal

Una suspensión temporal de la ejecución de una orden de expulsión.

Motion to reopen, motion to reconsider

Una solicitud para que el caso se revise de nuevo, con base en hechos nuevos o en un error de la decisión.

Appeal to the BIA (apelación)

Impugnar la decisión de un juez de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Habeas corpus

Un caso aparte presentado en una corte federal de distrito — no en EOIR — sobre si la detención en sí es legal, bajo **28 U.S.C. § 2241**. Lo prepara y presenta un abogado.

ESTATUS Y DOCUMENTOS

LPR, green card

Lawful Permanent Resident — el estatus de residente permanente de EE. UU.

EAD

Employment Authorization Document — el permiso de trabajo, distinto de la green card.

TPS

Temporary Protected Status — un estatus temporal para ciudadanos de ciertos países a los que no es seguro regresar (desastre natural, conflicto armado).

Naturalization (naturalización)

El proceso para obtener la ciudadanía de EE. UU.

Sponsor, petitioner (patrocinador)

La persona u organización que presenta una petición a favor de un familiar o trabajador para que pueda obtener un estatus.

NOTAS

No somos abogados y no damos asesoría legal. Aquí solo hay hechos y enlaces a fuentes oficiales. · Actualizado el 28 de julio de 2026 · detnav.com